

1500920-44.2021.8.26.0201

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Renata Lima Ribeiro Raia

Comarca: Garça

Foro: Foro de Garça

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 16/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2197315/2021 - DEL.POL.GARÇA, 19169429 - DEL.POL.GARÇA, 1077/21/204 - DEL.POL.GARÇA, 2197315 - DEL.POL.GARÇA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUIZ GUILHERME BENJAMIN ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Garça

Foro de Garça

1ª Vara

Praça DR. Martinho Funchal de Barros, 50, Garça-SP - cep 17400-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500920-44.2021.8.26.0201 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500920-44.2021.8.26.0201

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2197315/2021 - DEL.POL.GARÇA, 19169429 - DEL.POL.GARÇA, 1077/21/204 - DEL.POL.GARÇA, 2197315 - DEL.POL.GARÇA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUIZ GUILHERME BENJAMIN ROSSETO

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Renata Lima Ribeiro Raia

Vistos.

LUIZ GUILHERME BENJAMIN ROSSETO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal, porque, no dia 21 de julho de 2021, por volta das 15h35min, no endereço indicado na denúncia, nesta cidade e comarca de Garça, agindo em concurso de agentes com o adolescente R.P.A.R., de 16 anos, teria subtraído, para si, uma estrutura metálica para bagageiro de

motocicleta, duas estruturas metálicas de um metro cada, mais ou menos, um carrinho de transporte de carga, um portão de ferro pequeno, uma grade pequena e um seguimento de ferro de aproximadamente 50 cm, tudo pertencente à vítima H.B.O., de 62 anos.

Narra a denúncia que, na data dos fatos, o réu e o adolescente, previamente ajustados e agindo em concurso de pessoas, subtraíram do barracão de uma chácara os objetos acima especificados. Após a subtração, os agentes, carregando a res furtiva, caminhavam em direção ao Ferro Velho do "Picolé", local em que pretendiam vender o produto da subtração. Segue que o proprietário da chácara, H.B.O., estava estacionando seu carro para ingressar na Vidraçaria Total, momento em que viu o réu e o adolescente transportando os objetos subtraídos de sua propriedade. A vítima abordou os agentes, disse a eles que aqueles objetos eram de sua propriedade, ao passo que os agentes se exaltaram e negaram a subtração. A Polícia Militar foi acionada, compareceu ao local e efetuou a prisão do réu e a apreensão do adolescente.

Auto de apreensão à pág. 26, imagens dos bens às págs. 27/29, laudo de exame cautelar à pág. 47 e auto de avaliação à pág. 58.

Folha e certidão de antecedentes às págs. 39/41 e 97/99.

Defensor fez pedido de liberdade provisória (págs. 48/52), em relação ao qual o Ministério Público foi favorável (págs. 53/54). Concedida liberdade provisória sob medidas cautelares diversas da prisão (págs. 55/56 e 69/70).

Aos 27 de julho de 2021, o Ministério Público ofereceu denúncia e apresentou razão pela qual deixou de fazer proposta de acordo de não persecução penal (págs. 74/75). A Defesa requereu acordo (págs. 78/79) e, diante da recusa do Promotor de Justiça (pág. 83), os autos foram encaminhados ao Procurador-Geral de Justiça, o qual insistiu na recusa (págs. 85 e 87/93).

Denúncia recebida aos 21 de janeiro de 2022 (pág. 108), o réu foi citado (pág. 124) e apresentou resposta escrita à acusação (pág. 128).

Mantido o recebimento da denúncia e determinada a instrução (págs. 135/136).

Inquiridas vítima e testemunhas, e interrogado o réu, foi concedido prazo para alegações finais escritas (págs. 167/168).

Em alegações finais, o Ministério Público pugnou pela condenação nos termos da denúncia, fez observações sobre a prova colhida em audiência, apontando que o menor foi contraditório em suas declarações, e, por fim, fez considerações sobre a dosimetria da pena (págs. 180/181).

Em sua vez, a Defesa pugnou pela absolvição por insuficiência de provas, aduzindo, em síntese, que o defendente não foi abordado na empreitada criminosa e sim transportando, longe do local dos fatos, alguns ferros que alega ter encontrado em um terreno baldio, não tendo o Ministério Público se desincumbido do ônus da prova; e que o adolescente confirmou a versão do defendente, tendo dito que estava em casa quando foi convidado pelo réu para levar uns ferros encontrados num terreno baldio. Subsidiariamente, postulou a aplicação do princípio da insignificância (págs. 187/190).

É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO.

Transposta a instrução processual, o conjunto probatório não autoriza a condenação.

Inicialmente, fica afastada a tese defensiva pela qual postulada a aplicação do

princípio da insignificância.

Com efeito, o valor do bem subtraído (R\$ 350,00 - pág. 58) não é insignificante a ponto de se cogitar de delito de bagatela, uma vez que corresponde a mais de 30% do salário mínimo do tempo do fato (R\$ 1.100,00). Oportuno consignar que o valor é aferido no momento da agressão ao patrimônio, sendo indiferente a restituição para fins de aquilatar-lo.

Por outro lado, embora tenha havido a apreensão de bens pertencentes à vítima em poder do réu e do menor (pág. 26), não há prova bastante do elemento subjetivo do tipo penal.

Pois bem.

Segundo descreveu a vítima, deu por falta de suas coisas que estavam bem guardadas em sua chácara. Disse que a cerca estava arrombada, estouraram as duas telas de alambrado para entrar no local. Estava indo a uma loja comercial e deparou-se com ele e um menor carregando suas coisas. Outros bens foram subtraídos, tais como fios, mas não estavam com eles. Tudo que estava com ele era de sua propriedade. Acionou a Polícia. Eles alegaram que tinham achado os bens. Tinha constatado o furto numa tarde e no dia seguinte se deparou com eles na posse de seus bens. Foram furtados uma carriola, um carrinho de carga de duas rodas, algumas treliças de ferro para cobertura, bem como outros materiais de ferro. Não conhecia o réu e o menor e não os flagrou em sua propriedade. Estima prejuízo por volta de R\$1.500,00 a R\$2.000,00, porque foram tirados fios de cobre e alumínio, coisas que são mais caras (págs. 167/168).

A testemunha Otávio, policial militar, disse que estava em patrulhamento, quando foi acionado pela vítima. Ele estava ao lado de dois adolescentes e declarou que eles estavam em posse de alguns objetos que lhe pertenciam, que eram segmentos de ferro, bagageiro de moto, que pretendiam vender para o ferro-velho. Indagados, eles falaram que acharam esses objetos em um terreno baldio. A vítima reconheceu de pronto os objetos como sendo dela. Não conhecia o réu de outras ocorrências, mas o adolescente já era conhecido por outros delitos. Durante a abordagem policial, eles falaram que tinham achado os objetos em um terreno baldio, no final da Rua Barão do Rio Branco, mas não foi explicado exatamente onde, e não foram até lá já que a vítima de pronto afirmou que os objetos eram de sua propriedade. O réu aguardou a chegada da guarnição, pois estavam em patrulhamento e praticamente se depararam com a ocorrência (págs. 167/168).

O menor R.P.A.R. afirmou que estava em casa quando o réu o chamou dizendo que havia achado alguns ferros em um terreno e que precisava comprar leite e fraldas para o filho, razão pela qual falou que o ajudaria a levar aquelas coisas ao ferro-velho para ganharem algum dinheiro. Chegaram ao terreno, pegaram as coisas, e as estavam carregando tranquilamente, quando um senhor falou que aquelas coisas eram dele. Ficaram sem entender nada. A Polícia foi chamada e todos foram para a Delegacia. Disse que esses materiais estavam em uma chácara na rua de cima de sua casa, na verdade em um terreno. Questionado, disse que falou errado o local. Afirmou que o terreno fica na Rua Barão do Rio Branco, perto da Escola Edson Puga. O terreno era aberto e nele encontraram apenas alguns ferros enferrujados (págs. 167/168).

Interrogado, o réu disse que, na data dos fatos, recebeu um telefonema de sua esposa avisando que estava faltando fralda para seu filho. Estava indo buscar as fraldas, quando passou por um terreno e viu os ferros jogados. Foi de bicicleta até a casa de R. E o convidou para pegar os ferros para vendê-los, pois precisava inteirar o dinheiro para comprar a fralda. Quando estavam carregando os ferros, foram abordados por um senhor o qual falou que os ferros eram dele. Não correu e esperou a viatura chegar. O terreno fica perto da Escola Edson Puga e era aberto

(págs. 167/168).

Transposta a instrução, observa-se que o réu negou a prática delitiva. Admitiu a posse dos bens subtraídos, porém afirmou que os encontrou jogados em um terreno.

De outro lado, a vítima foi categórica ao afirmar que viu o réu e o menor carregando os bens, e que acionou a Polícia Militar. Contudo, descreveu que a cerca de sua chácara foi arrombada, estouraram as duas telas de alambrado para entrar no local, que outros bens foram subtraídos, tais como fios de cobre e alumínio, estes os quais não estavam com os abordados. Também, que constatou o furto numa tarde e no dia seguinte se deparou com o réu e o menor na posse de seus bens (págs. 167/168).

Percebe-se, assim, que decorreu algum tempo entre a subtração e a abordagem do réu. Afora isso, não estavam em poder do réu outros bens que a vítima referiu terem sido subtraídos na mesma ocasião.

Com efeito, os bens que estavam em poder do réu e do menor são aqueles indicados no auto de apreensão e cujas imagens foram copiadas para os autos (págs. 26/29).

Some-se que a testemunha Otávio, policial militar, assim como a vítima, disse que os abordados afirmaram que haviam achado os bens abandonados. Afora isso, a testemunha mencionou que eles falaram que tinham achado os objetos em um terreno baldio localizado no final da Rua Barão do Rio Branco, mas que não foi até lá (págs. 167/168).

Nesse contexto, notadamente considerado o tempo decorrido entre a subtração e a abordagem do réu, consideradas também as características dos bens (págs. 27/29) sem embargo da expressão econômica (pág. 58), o conjunto probatório não afasta de plano tese defensiva de que foram encontrados em um terreno baldio, o qual não foi vistoriado apesar de indicado pelo réu e o menor.

As suspeitas que recaíam sobre o réu não foram confirmadas durante a instrução processual. O conjunto probatório revela-se frágil, devendo preponderar a dúvida em favor do réu.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido acusatório e absolvo LUIZ GUILHERME BENJAMIM ROSSETO, qualificado nos autos, da acusação da prática do delito do artigo 155, § 4º, IV, do Código Penal, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

O réu vem respondendo solto a este processo (págs. 55/56 e 69/70), portanto não há alvará de soltura a expedir.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos após as comunicações e anotações de praxe.

Isento de custas. Honorários advocatícios nos termos do Convênio Defensoria Pública do Estado de São Paulo-OAB/SP, com oportuna expedição da respectiva certidão.

Dispensado o registro da sentença, conforme artigo 72, § 6º, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça.

Publique-se e intimem-se.

Garça, 16 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA